

개 선 사 항

일련 번호 19세무 - 6

제 목 세무업무개선을 위한 위원회 신설

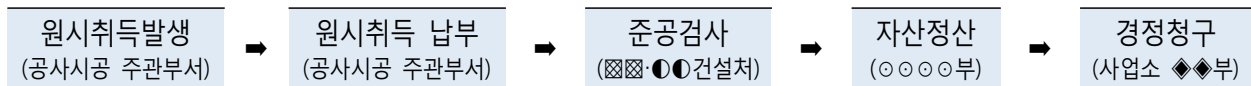
소 관 부 서 〰〰〰〰처 〰〰부

관 계 부 서

내 용

공사는 가스의 안정적인 공급을 위해 인수기지, 관리소, 가스배관 등 설비건설과 유지보수를 지속적으로 수행하고 있으며 이와 관련 자산취득업무와 과세관청의 취득세 등 세금 신고납부 업무를 아래와 같이 수행하고 있다.

【취득세 납부절차 간략 흐름도】



즉 공사시공부서는 준공일 이전에 취득세 기일도래(취득 후 60일이내)로 취득세를 신고·납부해야 하나 자산정산 시스템이 없어 적기에 자산취득가액이 산출되지 않으므로 공종별 공사비 내역을 기준으로 건축물 등으로 분류한 개략공사비를 과세표준으로 추정하여 취득세를 납부한다.

그리고 건설공사 준공 후 공종별 준공내역서 등을 근거로 〰〰〰〰부에서 자산정산작업을 완료하여 자산취득금액을 확정하면 운영사업소 〰〰부는 최초신고 자료와 비교하여 과다(소)납부 세액이 발생한 경우 수정신고 또는 경정청구를 한다.

이는 2010년까지 『지방세법』 제71조(수정신고) 제1항 제1호에 따라 취득세를 신고납부한 후에 과세표준액 및 세액계산의 근거가 되는 면적·가액 등이 공사비의 정산에 의해 변경되거나 확정되는 경우 수정신고를 가산세 없이 할 수

있었기 때문에 사용가능한 방법이었다.

하지만 ‘11년부터 세법이 개정되어 『지방세기본법』 제53조(가산세의 부과) 규정이 신설되면서 기존과 같은 방식으로 취득세를 납부하고 수정신고를 하면 가산세가 부과되는 것으로 변경되었다.

이로 인해 가산세 발생을 방지하기 위해서 기존 신고방식은 유지하면서 최초신고 시 개략공사비에 예비율(10~20%)을 반영하여 과세표준을 과다신고하고 추후 자산금액 확정 후 경정청구 하는 방식으로 변경하였다.

이는 취득세의 정확한 신고를 위해 자산취득금액을 준공 전에 산출할 수 있는 방식으로 절차변경이 이루어졌어야 하나 ♥♥부서, ⊙⊙부서, ♣♣부서 등 여러 부서에서 이루어지는 업무의 성격상 근본적인 개선대책을 수립하기는 힘들어 가산세 발생만을 최소화할 수 있는 방식으로 변경한 것이다.

그 결과 과다 납부한 취득세에 대한 경정청구 시 원시신고와 경정청구간의 과세표준 산출방식(최초 신고 시에는 개략공사비를 근거로 취득세를 납부했다가 경정청구 시에는 자세한 자산내역서를 근거로 환급을 청구하는 구조)차이에 대한 소명부족 등의 사유로 과세관청에서 환급이 잘 이루어지지 않고 있는 실정이다.

또한 공사 『※※규정』 제51조 제3항에 따르면 가산세 발생 시 정리책임부서가 가산세 등의 발생원인 규명과 방지대책을 수립하도록 되어 있다.

그러나 ‘15년에 발생한 세무사고 시에 가산세 발생부서에서 개선대책을 수립하였지만 관련부서와의 협의 실패, 세무업무의 비전문성 등의 사유로 적기에 개선대책이 이루어지지 못하였고 이로 인해 ‘18년에 유사한 세무사고가 발생하였다.

즉 세무업무는 여러 부서와의 업무 연관성, 세무 전문성으로 인해 어느 한 부서만의 일방적인 대책으로는 실효성 있는 업무개선이 이루어지지 않아 유사 세무사

고가 방지되지 못하는 등 세무 리스크가 해결되지 못하는 상황이다.

따라서 세무현안사항에 대한 효율적 관리와 가산세 발생이나 세법환경의 변화 등으로 세무업무에 대한 개선이 필요한 경우 세무부서와 유관부서들이 관련 내용을 논의하고 개선안에 대한 협의를 통해 실질적인 개선대책을 도모할 수 있는 방안이 필요하다.

조치할 사항

- []처장은 별첨의 자료를 참고하시어 세무업무에 대한 효율적 관리방안과 개선대책을 논의하고 수립할 수 있는 위원회를 신설·운영하시기 바랍니다.(개 선)